Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на справедливий суд)

2021

SVILENGAĆANIN AND OTHERS v. Serbia: зустріч Верховного суду з Міністерством оборони з приводу врегулювання значної кількості справ щодо військових виплат – відсутність порушення

MIHAIL MIHĂILESCU v. Romania: підготовче провадження без присутності сторін – відсутність порушення

ALBUQUERQUE FERNANDES v. Portugal: відхилення конституційної скарги судді, яка оскаржувала застосоване до неї дисциплінарне стягнення, з процесуальних підстав – відсутність порушення

GUSEV v. Ukraine: зміна правової кваліфікації позову Апеляційним судом без надання можливості позивачу надати нові аргументи та докази у зв'язку із цим – порушення

TRIVKANOVIĆ v. Croatia (no. 2): необґрунтована відмова у відкритті провадження за нововиявленими обставинами – порушення

VOROTŅIKOVA v. Latvia: недоведення до відома сторони у справі консультативних висновків державних органів – порушення

XHOXHAJ v. Albania: звільнення судді з посади у зв'язку із приховуванням набутого майна та нерозкриттям джерела походження коштів для його придбання – відсутність порушення

KUROCHENKO AND ZOLOTUKHIN v. Ukraine: нерозгляд судами кримінальних проваджень щодо заявників у зв'язку з неможливістю отримання матеріалів справ із території розташування судів, що тимчасово не є контрольованою Урядом – порушення

STICHTING LANDGOED STEENBERGEN AND OTHERS v. the Netherlands: доведення до відома рішення міської влади шляхом розміщення на вебсайті – відсутність порушення

IANCU v. Romania: підписання рішення суду його Головою замість судді, який після розгляду справи звільнився – відсутність порушення

BİLGEN v. Turkey: відсутність судового перегляду законності переведення судді до іншого суду – порушення

HUSSEIN AND OTHERS v. Belgium: відсутність абсолютної універсальної юрисдикції кримінальних судів за заявами цивільної сторони стосовно катувань згідно з новим ретроактивним законом – відсутність порушення

STOIMENOVIKJ AND MILOSHEVIKJ v. North Macedonia: відсутність безсторонності судді Верховного суду, який засідав у колегії в складі 5 суддів у кримінальній справі та був близько пов'язаний із наступним цивільним провадженням – порушення

DI MARTINO AND MOLINARI v. Italy: непроведення апеляційним судом допиту свідків обвинувачення перед скасуванням виправдувального вироку, ухваленого судом першої інстанції в порядку спрощеного провадження – відсутність порушення

KUZMINA AND OTHERS v. Russia: структурні проблеми національного законодавства стосовно провокації злочину поліцією, вчиненого шляхом проведення контрольованої закупівлі – порушення

OMDAHL v. Norway: управління нерухомим майном спадкодавця та поділ такого майна тривалістю понад 22 роки – відсутність порушення

ZUSTOVIĆ v. Croatia: неотримання заявницею відшкодування судових витрат у справі, рішення в якій ухвалене на її користь – порушення

YEVDOKIMOV v. Ukraine: нерозкриття стороні захисту рішення суду про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів – порушення

XERO FLOR w POLSCE sp. z o.o. v. Poland: розгляд конституційної скарги суддею, обраним до Конституційного суду з порушенням установленої законом процедури – порушення

BEG S.P.A. v. Italy: розгляд справи третейським суддею, який не був неупередженим з огляду на наявність професійних зв'язків з однією зі сторін спору – порушення

ATIMA LIMITED v. Ukraine: невиправдане позбавлення права власності підприємства-заявника за відсутності будь-якої компенсації – порушення

BUSUTTIL v. Malta: використання правової презумпції у справі про несплату податків, за якою директор юридичної особи відповідає за всі дії, які мають бути нею вчинені згідно із законодавством – відсутність порушення

PRODANOV v. North Macedonia: неправильне тлумачення Верховним судом законодавчих положень про ціну позову, в результаті чого заявник не міг скористатися правом на касаційне оскарження – порушення

BAJIĆ v. North Macedonia: використання в кримінальному провадженні проти заявника його звітів, поданих під час його допиту в ролі свідка в іншому кримінальному провадженні – відсутність порушення

HASÁLIKOVÁ v. Slovakia: забезпечення судом належного захисту заявниці, обвинуваченій у вчиненні вбивства, яка мала порушення інтелектуальних здібностей легкого ступеня – відсутність порушення

BRODA AND BOJARA v. Poland: усунення міністром юстиції заявників із посад заступників голови суду без зазначення в рішенні причин і за відсутності можливості його оскаржити – порушення

ASSOCIATION BURESTOP 55 AND OTHERS v. France: невизнання права екологічної організації на звернення до суду задля захисту екологічних інтересів – порушення

LOQUIFER v. Belgium: відсутність ефективного засобу правового захисту, за допомогою якого можна було б оскаржити рішення Вищої ради правосуддя про відсторонення одного з її членів – порушення

RECZKOWICZ v. Poland: розгляд справ Дисциплінарною палатою Верховного суду, судді до якої були призначені з порушенням установленої законом процедури – порушення

KARIMOV AND OTHERS v. Azerbaijan: нерозгляд аргументу про відсутність фінансової здатності сплатити борг за рішенням суду, що стало причиною застосування до заявників адміністративного арешту – порушення

KARRAR v. Belgium: обставини візиту судді на місце злочину спричинили сумніви у його неупередженості – порушення

INMOBILIZADOS Y GESTIONES S.L. v. Spain: необґрунтоване визнання Верховним судом трьох із п'яти аналогічних касаційних скарг із тими самими сторонами та з одного правового питання неприйнятними – порушення

WILLEMS AND GORJON v. Belgium: надмірний формалізм Касаційного суду у визнанні касаційної скарги неприйнятною, оскільки адвокат не вказав на наявність у нього необхідного свідоцтва – порушення

J.C. AND OTHERS v. Belgium: відмова в розгляді цивільного позову проти Церкви у зв'язку з юрисдикційним імунітетом Святого Престолу – відсутність порушення

SERRANO CONTRERAS v. Spain (No. 2): неправильне тлумачення Верховним судом висновків рішення ЄСПЛ в межах перегляду справи за виключними обставинами – порушення

DONEV v. Bulgaria: звільнення судді з посади внаслідок умисного невиконання ним відповідних правил і процедур – відсутність порушення

IGNAT v. Romania: скасування виправдувального вироку суду першої інстанції та засудження заявника судом апеляційної інстанції – відсутність порушення

ČOLIĆ v. Croatia: непропорційний розподіл судових витрат, що становить подвійний розмір присудженого судом відшкодування завданої шкоди на користь позивача – порушення

MUCHA v. Slovakia: затвердження угод про визнання винуватості співучасників заявника та розгляд його справи тією ж колегією суддів – порушення

JALLOW v. Norway: участь заявника-іноземця за допомогою Skype в судовому розгляді про встановлення опіки над дитиною – відсутність порушення

HAMZAGIĆ v. Croatia: відмова заявнику в отриманні альтернативного експертного висновку про стан його здоров'я у справі про відмову в наданні пенсії по інвалідності – відсутність порушення

YAKHYMOVYCH v. Ukraine: неналежний розгляд судами твердження заявника про провокацію на вчинення злочину – порушення

IACOB-RIDZI v. Romania (ухв.): визнання допустимими досудових показань свідка, допит у суді якого неможливо провести з огляду на стан його здоров'я – заява визнана неприйнятною

2022

TABAK v. Croatia: невикористання заявником своїх процесуальних прав для поставлення під сумнів неупередженості експерта, що мав зв'язки з відповідачем у справі заявника – відсутність порушення

ADOMAITIS v. Lithuania: допустимість інформації, отриманої в результаті негласних слідчих дій, в дисциплінарному провадженні – відсутність порушення

KRAMAREVA v. russia: участь прокурора, не наділеного конкретними повноваженнями за національним законодавством, у розгляді цивільного провадження – відсутність порушення

ROTH v. Switzerland: відсутність зупиняючої дії скарги, поданої на рішення про зміну місця проживання дитини – порушення

AL ALO v. Slovakia: неможливість допиту заявником свідків обвинувачення у справі щодо нього й бездіяльність органів влади в їх виклику – порушення

FISCHER v. the Czech Republic: попередній розгляд справи про відшкодування шкоди, завданої акціонеру внаслідок незаконного прийняття рішення про збільшення статутного капіталу компанії – відсутність порушення

ASSOCIATION DES FAMILLES DES VICTIMES DU JOOLA v. France: застосування судом юрисдикційного імунітету у справі про затоплення судна Сенегалу з пасажирами на борту – заяву визнано неприйнятною

TONKOV v. Belgium: обмеження права на правову допомогу на початкових етапах досудового розслідування і допустимість отриманих завдяки цьому показань заявника для його засудження – порушення

GRZĘDA v. Poland: відсутність доступу до суду для оскарження дострокового припинення повноважень члена (діючого судді) Національної ради правосуддя, обраного за попереднім законодавством – порушення

BJARKI H. DIEGO v. Iceland: допит заявника як «підозрюваного» за відсутності інформування його про такий статус – порушення

BENKHARBOUCHE AND JANAH v. the United Kingdom: неможливість оскарження заявниками своїх звільнень з іноземних посольств у Сполученому Королівстві через юрисдикційний імунітет – порушення

GLOVELI v. Georgia: неможливість оскарження відмови у призначенні на посаду судді – порушення

DERBUC AND SVEČAK v. Croatia: висловлення відмінної від усталеної практики Верховного суду правової позиції у справі заявників – заява визнана неприйнятною

DRAGAN KOVAČEVIĆ v. Croatia: відмова присудити відшкодування судових витрат заявникові за подачу ним конституційної скарги у справі про позбавлення останнього цивільної дієздатності – порушення

XAVIER LUCAS v. France: надмірний формалізм відмови касаційного суду прийняти паперову касаційну скаргу замість електронної – порушення

GROSAM v. the Czech Republic: відсутність незалежності від Міністра юстиції та неупередженості створеного дисциплінарного органу стосовно державних виконавців – порушення

RUSISHVILI v. Georgia: ненаведення причин визнання касаційної скарги неприйнятною – порушення

LOIZIDES v. Cyprus: відхилення скарги заявника, поданої на вирок у його справі, через однакову кількість голосів суддів Верховного суду за і проти такого відхилення та невиконання заявником тягаря доказування незаконності й необґрунтованості вироку – відсутність порушення

SHELEG v. russia: ненадання можливості оскаржити допустимість і достовірність записів телефонних розмов заявниці (судді) в межах дисциплінарного провадження – порушення

ANGERJÄRV AND GREINOMAN v. Estonia: усунення від представництва у справі як захід забезпечення провадження, що застосовується до адвокатів у разі порушення ними норм і правил здійснення правосуддя – пункт 1 статті 6 Конвенції визнано незастосовним; заяви за статтею 8 Конвенції визнано неприйнятними

ÇÖÇELLİ AND OTHERS v. Türkiye: підготовка експертного висновку групою експертів, що не мали жодних ієрархічних, функціональних чи інших зв'язків з протилежною стороною у справі або іншими залученими сторонами – відсутність порушення

BESNIK CANI v. Albania: розгляд справи про звільнення прокурора в порядку процедури люстрації Спеціальною апеляційною палатою, яка, як стверджував заявник, не була «судом, установленим законом» – порушення

DE LEGÉ v. The Netherlands: примусове розголошення інформації про фінансові рахунки в іноземних банківських установах – відсутність порушення права не свідчити проти себе

DOLENC v. Slovenia: невиконання судом обов'язку з перевірки рішень іноземних судів на предмет дотримання вимог справедливого суду перед тим, як звертати їх до виконання – порушення

MARINA AUCANADA GROUP S.L. v. Spain: публікація повістки про виклик до суду в офіційному газетному виданні в адміністративному провадженні щодо конкурсних процедур – відсутність порушення

BALAN v. the Republic of Moldova (no. 2): роз'яснення Верховним судом способу виконання рішення в межах перегляду справи після ЄСПЛ, через що відбулася фактична зміна суті остаточного рішення суду – порушення

VEGOTEX INTERNATIONAL S.A. v. Belgium: відновлення прострочених податкових боргів унаслідок ухвалення ретроспективного, однак передбачуваного законодавства, яке відновлювало правову визначеність – відсутність порушення

MNATSAKANYAN v. Armenia: звільнення заявника з посади судді в межах дисциплінарного провадження, порушеного через ухвалення ним нібито неналежно обґрунтованого судового рішення – порушення

ZAKARPATTYA REGIONAL UNION OF CONSUMER COOPERATIVES AND OTHERS v. Ukraine: нерозгляд касаційної скарги першого заявника по суті до ухвалення Конституційним Судом України рішення щодо офіційного тлумачення термінів «найвищий судовий орган», «вищий судовий орган», «касаційне оскарження», які містяться у статтях 125, 129 Конституції України – порушення

GORYACHYY v. Ukraine: повідомлення заявника про подану в його справі апеляційну скаргу відповідачем шляхом надсилання рекомендованого листа – заяву визнано неприйнятною

MAKOVETSKYY v. Ukraine: накладення на заявника адміністративного штрафу через відмову вдягнути маску в магазині, що було обов'язковою складовою частиною заходів із протидії поширенню COVID-19 – заяву визнано неприйнятною

GREBENYUK v. Ukraine: відмова апеляційного суду допитати певних свідків і засудження заявника цим судом після того, як його виправдав суд першої інстанції – заяву визнано неприйнятною

2023

COTORA v. Romania: здійснення дисциплінарного провадження щодо судді дисциплінарним органом і подальший перегляд законності накладення дисциплінарного стягнення відповідно до вимог статті 6 Конвенції – відсутність порушення

STOENESCU v. Romania: покладення на заявника обов'язку повністю сплатити судові витрати з огляду на факт досягнення ним та його дружиною досудового врегулювання – відсутність порушення

CATANĂ v. The Republic of Moldova: присутність у складі Національної комісії щодо судової системи, як органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, члена Уряду, Генерального прокурора та недостатні гарантії незалежності відбору науковців у сфері права до складу цієї Комісії – порушення

CROATIAN RADIO-TELEVISION v. Croatia: суперечливість практики національних судів при розгляді подібних справ, позивачем у яких була державна установа-заявник – організація телерадіомовлення – відсутність порушення

CUPIAŁ v. Poland: засудження заявника за жорстоке поводження з дітьми з релігійних мотивів, що ґрунтувалося переважно на висновках експерта-психолога, про упередженість якого заявник неодноразово стверджував під час провадження – порушення

BRĂDEAN AND OTHERS v. Romania: недостатня передбачуваність законодавства щодо питання юрисдикції, в якій мав бути розглянутий позов заявників, що спричинило пропуск ними строку подання позову та, таким чином, позбавлення права на доступ до суду – порушення

PIRTSKHALAVA AND TSAADZE v. Georgia: допустимість показань свідків щодо заявників, незважаючи на те, що ці особи до виділення кримінального провадження в окреме були обвинувачені у вчиненні того ж правопорушення, що і заявники та тривалий час трималися під вартою в одній камері, що давало можливість координувати їх показання щодо заявників – відсутність порушення

DIMCHEVSKA v. North Macedonia: неналежне повідомлення заявниці про заочний вирок суду проти неї, оскільки вона знаходилась в іншій країні та подальша неможливість оскаржити його – порушення

STRASSENMEYER v. Germany: засудження заявника на підставі досудових показань співобвинувачених, які мали значну вагу в обвинувальному вироку, але відмовилися давати показання в суді, посилаючись на своє право зберігати мовчання – відсутність порушення

YILMAZ v. Türkiye: розгляд справи апеляційною інстанцією, матеріали якої були втрачені та лише частково відновлені, у тому числі за відсутності апеляційної скарги заявника – порушення

KITANOVSKA AND BARBULOVSKI v. North Macedonia: відмова національних судів розглянути заперечення заявників через те, що вони не були складені адвокатом – порушення

SUPERGRAV ALBANIA SHPK v. Albania: відмова у розгляді Касаційним судом скарги компанії-заявника з причин пропуску строку на оскарження унаслідок змін законодавства, та затримки вручення рішення Верховним судом – порушення

LALIK v. Poland: використання показань, отриманих з порушенням права на захист, а саме – проведення неформального допиту заявника без фіксації протоколом та за відсутності захисника – порушення

PANJU v. Belgium (no. 2): визнання національними судами неприйнятним кримінального провадження проти заявника через його надмірну тривалість, але відмова у задоволенні його вимоги про відшкодування моральної та матеріальної шкоди у зв'язку з такою тривалістю – відсутність порушення

ERIK ADAMČO v. Slovakia: покладення в основу обвинувального вироку показань співучасників заявника у вчиненні кримінального правопорушення, які погодилися співпрацювати із стороною обвинувачення – порушення

ALONSO SAURA v. Spain: стверджуване неналежне обґрунтування рішення про призначення іншого кандидата на посаду голови суду уповноваженим органом та стверджувана дискримінація щодо заявниці, як до кандидатки на цю ж посаду – відсутність порушення

LAZARIS v. Albania: неналежне повідомлення заявників – позивачів у справі, про судове засідання у Верховному суді та проведення судового засідання за їх відсутності, проте за присутності відповідачів – порушення

UAB AMBERCORE DC AND UAB ARCUS NOVUS v. Lithuania: відмова компаніям-заявникам провадити діяльність, засновану на засекречених матеріалах, що була предметом судового контролю, в Литві через міркування національної безпеки – відсутність порушення

SPERISEN v. Switzerland: упередженість головуючої судді колегії суддів апеляційного суду, яка призначила заявникові покарання у виді 15 років позбавлення волі – порушення

KUBÁT AND OTHERS v. The Czech Republic: відмова у виплаті «заднім числом» різниці в заробітній платі суддів, яка була зменшена під час фінансової кризи 2011-2014 років, й скасування спірних правових положень з дією лише pro futuro (на майбутнє) – відсутність порушення

TEMEŞAN v. Romania: стверджувана упередженість суддів – приватних клієнтів банку, трудового спору за позовом заявника до цього ж банку про поновлення на роботі – порушення

KHAVSHABOVA v. Georgia: призначення безоплатного адвоката для захисту інтересів заявниці без її відома та відсутність можливості безпосередньо допитати свідків під час судового розгляду – порушення

ISPIRYAN v. Lithuania: порушення кримінального провадження за фактом отримання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем проти

директора як підстава втрати довіри до нього та звільнення з посади – відсутність порушення

THANZA v. Albania: стверджувана відсутність справедливого та публічного розгляду незалежним і безстороннім судом справи про звільнення заявника з посади судді Верховного суду за результатами повторного оцінювання, проведеного в межах судової реформи – порушення

KULISH v. Ukraine: стверджувана упередженість суду з огляду на відсутність сторони обвинувачення у суді першої інстанції при розгляді справи про вчинення адміністративного правопорушення – заяву визнано неприйнятною

GOLOVIN v. Ukraine: звільнення судді Конституційного Суду України за участь в ухваленні дискусійного рішення за відсутності чіткого тлумачення інкримінованого йому «порушення присяги» та обсягу його функціонального імунітету – порушення

PASLAVIČIUS v. Lithuania: покладення на заявника обов'язку сплати судових витрат, понесених його колишнім роботодавцем – відповідачем у справах про зняття дисциплінарних стягнень з заявника та про звільнення його з роботи – відсутність порушення

KOLOMPAR v. Serbia: покладення в основу засудження заявниці результатів процедури її впізнання потерпілою особою, що була здійснена з процесуальними порушеннями, як єдиного доказу її винуватості – порушення

BAVČAR v. Slovenia: публічна заява міністра юстиції щодо тривалості кримінального провадження проти заявника, що, за твердженнями останнього, порушила його право на презумпцію невинуватості та справедливий суд – порушення

SEDRAKYAN v. Armenia: формалістична та нечітка вимога апеляційного суду щодо розміру судового збору, який необхідно було доплатити за подання апеляційної скарги заявником, що перешкодило йому оскаржити рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову про відшкодування вартості його квартири, відчуженої муніципальним органом – порушення

PAJĄK AND OTHERS v. Poland: зниження пенсійного віку для жінок-суддів та вимога отримати дозвіл Міністра юстиції та Національної ради правосуддя для продовження здійснення такими суддями своїх суддівських повноважень після досягнення ними обумовленого пенсійного віку – порушення

STOIANOGLO v. the Republic of Moldova: позбавлення заявника доступу до будь-якої форми судового захисту для оскарження свого автоматичного, в силу закону, відсторонення з посади Генерального прокурора, яке перешкодило виконанню ним своїх службових обов'язків та позбавило його відповідної заробітної плати протягом більш ніж двох років – порушення

ROMANIUK v. Poland: ненадання заявнику можливості допитати співобвинуваченого, чиї показання були вирішальними для його засудження – порушення

LEGROS AND OTHERS v. France: ретроактивне застосування до проваджень у справах, розгляд яких вже розпочався, правового висновку щодо тлумачення

положень законодавства в частині строків подання позову, що спричинило визнання позовів у цих справах неприйнятними – порушення

TOIVANEN v. Finland: стверджувано незаконна передача справи заявника суддею на розгляд розширеного складу суду та стверджувана упередженість судді у зв'язку з цим – відсутність порушення

CANGI AND OTHERS v. Türkiye: ненаправлення заявникам – сторонам у справі матеріалів, використаних експертами у своїх висновках, які суд взяв до уваги при постановленні рішення – порушення

FIGURKA v. Ukraine: апеляційний перегляд постанови суду першої інстанції у справі про адміністративне правопорушення, а саме керування транспортним засобом у стані сп'яніння, без участі сторони обвинувачення – відсутність порушення

OĞUZ v. Türkiye: неможливість заявника допитати анонімного свідка та використання показань цього свідка судом першої інстанції для його засудження – порушення

TADIĆ v. Croatia: засудження заявника за спробу вплинути на рішення Верховного Суду щодо відомого політика за участі Голови Верховного Суду, якого було допитано в якості свідка обвинувачення у його справі – відсутність порушення

DELİKTAŞ v. Türkiye: відсутність усних слухань при перегляді справи заявника в апеляційному суді – порушення

SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES AND OTHERS v. France: участь трьох суддів Верховного Суду у розгляді справи між холдингом компаній з постачання професійної інформації, інструментів тощо, у тому числі у юридичній сфері, та профспілками – заявниками, в контексті професійної співпраці цих суддів та холдингу компаній – порушення

2024

UGULAVA v. Georgia (no. 2): відсутність неупередженості та незалежності при розгляді Кримінальною палатою Верховного Суду справи щодо заявника через присутність у складі суду колишнього Генерального прокурора країни, призначеного до Верховного Суду з порушенням встановленого законом критерію відповідності – порушення

SNIJDERS v. the Netherlands: несправедливість кримінального провадження через неможливість сторони захисту провести прямий перехресний допит анонімного свідка, показання якого були використані як докази проти заявника – відсутність порушення

ĐURIĆ v. Serbia: несправедливість адміністративного та судового проваджень при розгляді національними органами звернення заявника про надання йому статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та відповідних пільг – порушення

BOGDAN v. Ukraine: прийняття відмови заявника від права на правову допомогу під час незареєстрованого тримання під вартою та страждань від абстинентного синдрому (синдрому відміни) – порушення

JAKUTAVIČIUS v. Lithuania: стверджуване порушення права заявника на ефективний захист через невідшкодування судових та інших витрат, понесених ним у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, в якому він успішно оскаржив штраф, накладений на нього за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння – відсутність порушення

JANN-ZWICKER AND JANN v. Switzerland: надмірна тривалість кримінального провадження, ініційованого заявниками щодо розслідування смерті їхнього батька / чоловіка, спричиненої отруєнням азбестом; відмова в доступі до суду у цивільному провадженні через сплив строків, передбачених для заявлення вимог про відшкодування шкоди – порушення

MEHMET ZEKİ DOĞAN v. Türkiye (no. 2): залишення, за результатами поновленого кримінального провадження на підставі рішення ЄСПЛ, без змін вироку щодо заявника, який вирішально ґрунтувався на викривальних показаннях його співучасників, наданих за відсутності захисника і від яких згодом було заявлено відмову – порушення

ŠKOBERNE v. Slovenia: упередженість суду при розгляді справи заявника, колишнього судді, засудженого за отримання хабаря, через участь судді, що розглядав його справу, в іншому провадженні проти заявника, відмову в допиті двох свідків та інші недоліки – порушення

ORHAN ŞAHİN v. Türkiye: незаслуховування судом, який скасував виправдувальний вирок та ухвалив обвинувальний вирок, показань ключового свідка за цим обвинуваченням попри клопотання обвинуваченого про це – порушення

KARTAL v. Türkiye: відсутність у заявника можливості оскаржити в судовому порядку звільнення з посади віцепрезидента органу, який здійснював кваліфікаційні та дисциплінарні функції щодо суддів та прокурорів, спричиненого законодавчими змінами, які потім було визнано неконституційними – порушення

LEKA v. Albania: зміна апеляційним судом кваліфікації обвинувачень заявника, що ґрунтувалися на одних і тих самих обставинах – відсутність порушення

SERGIY MYKOLAYOVYCH VOLKOV v. Ukraine (ухв.): стверджувано незаконне проведення негласних слідчих заходів щодо заявника через відсутність попереднього дозволу суду та подальше використання отриманої в результаті цих заходів інформації для засудження заявника – заяву визнано неприйнятною

SAAKASHVILI v. Georgia: засудження колишнього президента в межах двох кримінальних проваджень за дії, вчинені під час його перебування на посаді – відсутність порушення

PATRICOLO AND OTHERS v. Italy: відсутність засвідчення того, що паперова копія повідомлення про вручення судового рішення була дійсною копією такого повідомлення, надісланого через сертифіковану електронну пошту, як підстава для визнання Касаційним Судом скарги з питань права неприйнятною – порушення

BOSEV v. Bulgaria: задоволення позову проти заявника – журналіста за наклеп на високопосадовця у ЗМІ складом суду, до якого увійшла суддя, дії якої заявник критикував у своїх більш ранніх публікаціях – порушення

L.T. v. Ukraine: позбавлення заявниці можливості бути особисто заслуханою під час розгляду справи в суді, в результаті якого суд постановив ухвалу про застосування до неї примусових заходів медичного характеру – порушення

NEALON AND HALLAM v. the United Kingdom [ВП]: відмова у відшкодуванні шкоди за засудження, спричинене судовою помилкою, яка згідно із твердженнями заявників порушувала презумпцію невинуватості – відсутність порушення

Ukraine v. russia (re Crimea) [ВП]: стверджувана Українським Урядом систематичність («адміністративна практика») порушень російською федерацією в Криму положень Конвенції, починаючи з лютого 2014 року – численні порушення

HYETT PERGER CVITANOVIĆ v. Croatia: стверджувана заявницею відсутність у неї можливості ефективно брати участь у цивільному процесі через неналежне вручення їй позовної заяви та інших судових документів, а також неналежне представництво з боку представника ad litem – порушення

KHACHAPURIDZE and KHACHIDZE v. Georgia: використання свідчень відсутніх свідків на обґрунтування засудження заявників вироком суду без врівноважуючих факторів; повне видалення заявників із дистанційного судового розгляду, що позбавило їх можливості брати участь у провадженні – порушення

TSULUKIDZE and RUSULASHVILI v. Georgia: нездатність Верховного Суду спростувати сумніви щодо ймовірної відсутності неупередженості судді цього суду з огляду на те, що його помічницею була дочка адвоката, який представляв компанію-відповідача у справах, які цей суддя розглядав – порушення

W.R. v. the Netherlands: відсутність захисника під час перших допитів заявника в поліції та інших слідчих дій щодо нього і подальше використання наданих за таких обставин свідчень для визнання його винним національними судами у вбивстві, урівноважена дотриманням процесуальних гарантій під час кримінального провадження – відсутність порушення

ĆELAP v. Croatia (ухв.): стверджуваний заявницею різний підхід національних судів до тлумачення процесуальних норм щодо способу спростування недостовірної інформації та стягнення відповідної компенсації – заяву визнано неприйнятною

C.O. v. Germany: стверджуване заявником порушення його права на «презумпцію невинуватості» з огляду на ухвалення кримінальними судами вироків щодо його співпідозрюваних у межах окремого судового розгляду, у яких описувалися дії та умисел заявника з юридичної точки зору – відсутність порушення

FABBRI AND OTHERS v. San Marino [ВП]: неможливість розгляду цивільних позовів заявників у межах кримінального провадження внаслідок його закриття слідчим суддею – заяви перших двох заявників визнано неприйнятними; відсутність порушення щодо третього заявника

KARTVELISHVILI v. Georgia (ухв.): залишення апеляційної скарги заявниці без розгляду у зв'язку з несплатою нею судового збору та недоведеністю перебування у скрутному матеріальному становищі – заяву визнано неприйнятною

LONGO v. Italy (ухв.): знесення самочинно збудованого об’єкта нерухомості заявника на підставі припису, виданого кримінальним судом – заяву визнано неприйнятною

MORELLI v. Italy (ухв.): регламентація законодавцем підходу, щодо якого існувала неоднозначна практика національних судів, на момент судового розгляду справи заявника, до вимоги реєструватися в двох системах соціального страхування, що зумовила необхідність сплати заявником внесків, відсотків і штрафів за період невиконання цього обов'язку – заяву визнано неприйнятною

COSOVAN v. the Republic of Moldova (No. 2): застосування до заявника спеціальної конфіскації після закриття кримінального провадження відносно нього у зв'язку із закінченням строків давності – відсутність порушення

IVANOVS v. Latvia (ухв.): стверджувана несправедливість кримінального провадження з огляду на використання недопустимих доказів, отриманих правоохоронними органами в результаті негласної операції, урівноважена забезпеченням процесуальних гарантій справедливого судового розгляду та низкою інших достовірних доказів – заяву визнано неприйнятною

MACHALICKÝ v. the Czech Republic: використання національними цивільними судами у своїх рішеннях щодо виплати компенсації заявнику за порушене проти нього кримінальне провадження аргументації та формулювань, якими йому приписувалася наявність кримінальної відповідальності всупереч презумпції невинуватості – порушення

SEVERIN v. Romania: використання доказів у кримінальному провадженні, порушеному за підозрою в корупції проти заявника – члена Європейського парламенту, стверджувано здобутих незаконним шляхом журналістами внаслідок провокації злочину – відсутність порушення

MIRON v. Romania: кримінальне засудження державного службовця Міністерства внутрішніх справ на час подій на основі показань свідків та співобвинувачених, які не були особисто допитані в межах судового розгляду – відсутність порушення

SAPITASH v. Ukraine (ухв.): пропуск заявником, присутнім на судовому засіданні, 10-денного строку на апеляційне оскарження рішення у справі про адміністративне правопорушення – заява визнана неприйнятною

ZAHARIEV v. North Macedonia: нерозгляд судами аргументу заявника про його стверджуваний імунітет від обвинувачення на підставі Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, в результаті чого заявника було засуджено – порушення

HRABAR v. Croatia: відмова в задоволенні позову про відшкодування шкоди, завданої в результаті ДТП, через те, що позов було пред'явлено до неналежного відповідача, в той час як з моменту ДТП вже пройшло 20 років – порушення

SOUROULLAS KAY AND ZANNETTOS v. Cyprus: покладання на показання співучасника, який співпрацював з обвинуваченням, у справі про одержання заявником неправомірної вигоди – відсутність порушення

FINANSOVA KOMPANIYA PRIMINVEST, TOV v. Ukraine (ухв.): відмова суду першої інстанції відшкодувати нібито надмірно сплачену суму судового збору з огляду на підхід судів до кваліфікації позовних вимог компанії-заявника – заяву визнано неприйнятною

ZAKRZEWSKI v. Poland: відсутність обґрунтування впливу повторного розгляду у справі заявника з огляду на відбуття ним більш ніж половини строку призначеного судом першої інстанції покарання на момент прийняття касаційним судом рішення про повторний розгляд через надто м'яке покарання – порушення

KURTOĞLU KARACIK AND OTHERS v. Türkiye: неможливість оскаржити в судовому порядку рішення про переведення суддів і прокурорів без їхньої згоди до інших міст – порушення

ESPÍRITO SANTO SILVA SALGADO v. Portugal: публічні заяви, зроблені головою Банку Португалії, не порушили право заявника на презумпцію невинуватості в провадженні, відкритому проти нього – відсутність порушення

GABA v. Albania: скасування органами влади остаточного рішення майнової комісії про надання заявнику земельної ділянки, попередньо експропрійованої в його батька комуністичним режимом, без наведення суттєвих і переконливих підстав, що виправдовують такі дії – порушення

KEZERASHVILI v. Georgia: участь у складі колегії суддів Верховного Суду судді, який раніше обіймав посаду Генерального прокурора – порушення; скасування Верховним Судом виправдувального вироку щодо заявника в порядку розгляду в письмовому провадженні – відсутність порушення

KHARCHUK v. Ukraine (ухв.): відхилення апеляційним судом скарги заявника через пропуск строку на апеляційне оскарження за обізнаності останнього про оскаржуване рішення суду – заяву визнано неприйнятною

2025

DİLEK GENÇ v. Türkiye: ненадання заявниці можливості безпосередньо допитати свідків, що поставило її в нерівне становище під час адміністративного провадження та призвело до порушення права на справедливий судовий розгляд – порушення

JÓHANNES BALDURSSON AND BIRKIR KRISTINSSON v. Iceland: стверджувана упередженість суддів Верховного Суду Ісландії при розгляді кримінальних справ заявників, засуджених за фінансові злочини, з огляду на те, що окремі судді, які входили до складу колегії, зазнали фінансових втрат унаслідок банкрутства низки банків; імовірна переоцінка доказового значення усних показань без повторного заслуховування судами обвинуваченого й свідків та недостатня обґрунтованість висновків Верховного Суду; допит одного із заявників національними судами як свідка, а потім як підозрюваного – відсутність порушення; порушення щодо першого заявника у зв'язку з недостатньою аргументацією Верховним Судом рішення

SUREN ANTONYAN v. Armenia: сумніви заявника-судді в неупередженості голови Вищої судової ради при розгляді питання про його звільнення та відсутність достатніх процесуальних гарантій у цьому аспекті – порушення; відсутність порушення щодо доступу до суду для оскарження рішення Вищої судової ради

ÇAĞIL v. Türkiye: неможливість оскарження заявником до суду касаційної інстанції призначеного покарання за незначний злочин у вигляді штрафів через

недосягнення мінімального цінового порогу, встановленого національним законодавством – відсутність порушення

CAVCA v. the Republic of Moldova: відсутність достатніх процесуальних гарантій і неврахування національними судами доводів заявника під час оскарження процедури перевірки на професійну доброчесність, що містила провокацію неправомірної вигоди із залученням представника Держави під прикриттям, внаслідок якої заявника було звільнено – порушення

VASILEV v. Serbia: анулювання ліцензії заявника на вогнепальну зброю на підставі конфіденційної інформації поліції, яка не була йому відома, що позбавило його можливості ефективно оскаржити певні твердження та представити свою позицію в національних судах – порушення

VASILE PRUTEANU AND OTHERS v. Romania: непроведення судом допиту свідків, які в своїх заявах надали показання проти заявників, що не були єдиними чи вирішальними при їх засудженні, та вжиття судами необхідних заходів для забезпечення балансу між правами обвинувачених і необхідністю захисту потерпілих від вторинної віктимізації – відсутність порушення

MERĆEP v. Croatia: неприйнятність цивільного позову заявника про дифамацію через те, що він не заявив своєї вимоги про компенсацію в межах процедури досудового врегулювання банкрутства, відкритої щодо компанії-відповідача – порушення

BERNARDINI AND OTHERS v. Italy (ухв.): невиконання заявниками вимог процесуального законодавства щодо подачі заяв про залучення як цивільної сторони в кримінальному провадженні, що позбавило їх можливості вимагати компенсацію за надмірну тривалість кримінального провадження – заяву визнано неприйнятною

GLONTI AND OTHERS v. Georgia: зміна судом апеляційної інстанції первісного обвинувачення шляхом перекваліфікації інкримінованого заявникам злочину на останній стадії апеляційного провадження і ненадання заявникам можливості реалізувати своє право на захист щодо нового обвинувачення – порушення

UKRKAVA, TOV v. Ukraine: тлумачення Верховним Судом положення національного законодавства у спосіб, який суперечив принципу правової визначеності – порушення

GAYDASHEVSKYY v. Ukraine: власна ініціатива суду в пошуку доказів у справі про адміністративне правопорушення та подальше засудження на їх підставі заявника – порушення

BROŽ v. the Czech Republic (ухв.): відсторонення від виконання обов'язків арбітражного керуючого у справі про банкрутство – заяву визнано неприйнятною

F. S. M. v. Spain: притягнення до кримінальної відповідальності заявника, який мав труднощі в розумінні кримінального провадження щодо нього; ні заявник, ні його адвокат не посилалися на необхідність процесуальних корективів – відсутність порушення

ONAT AND OTHERS v. Türkiye: неналежний судовий контроль за звільненням працівників під час надзвичайного стану через їхні ймовірні зв'язки з

терористичною організацією – порушення; посилання суду, що розглядає трудові спори, на попередні кримінальні провадження проти заявників для обґрунтування розірвання трудових договорів на підставі такого ймовірного зв'язку – відсутність порушення

TADIĆ v. Croatia: відсутність можливості оскаржити в судовому порядку розмір компенсації, присудженої заявнику за примусовий викуп його акцій («сквіз-аут»); відмова в доступі до суду не може бути виправдано законною метою гарантування належного здійснення правосуддя та захисту прав інших осіб – порушення

RUSU v. the Republic of Moldova (ухв.): стверджуване підбурювання заявника до продажу наркотиків поліцейському під прикриттям; відсутність зі сторони заявника *prima facie* доказів для підтвердження підбурювання – заяву визнано неприйнятною

GORŠE v. Slovenia: затвердження суддею до початку розгляду справи щодо заявника двох угод від співобвинувачених про визнання винуватості в пособництві заявнику та надання правової оцінки діям заявника до визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення – порушення

JAUPI v. Albania: сумісність засудження заявника на підставі показань свідків, яких заявник не мав змоги допитати під час судового слухання, із гарантіями, передбаченими статтею 6 Конвенції, залежить від «вирішальності» цих доказів для визнання заявника винним – порушення та відсутність порушення

DOYNOV v. Bulgaria: відсутність незалежності та безсторонності суддів Верховного адміністративного суду під час розгляду позову заявника до цього ж суду про відшкодування шкоди внаслідок стверджуваного порушення права Європейського Союзу – відсутність порушення

IVAN KARPENKO v. Ukraine (№ 2): відмова в наданні заявнику можливості брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції в рамках адміністративного провадження за його позовом щодо незаконності моніторингу адміністрацією виправної колонії його кореспонденції – порушення

VACHIK KARAPETYAN AND OTHERS v. Armenia: відхилення скарг заявників через пропуск строку на оскарження та внаслідок непередбачуваного застосування касаційним судом такого строку, що обраховувався з дати проголошення, а не вручення рішення – порушення

SEKSIMP GROUP SRL v. the Republic of Moldova: невиконання зобов'язань за договором оренди, що призвело до зобов'язання компанії-заявника сплатити компенсацію в непропорційному розмірі – відсутність порушення щодо провадження *in absentia* в суді першої інстанції; порушення щодо відсутності належного обґрунтування національних рішень

RADUK v. Serbia: провокація заявника поліцією і використання отриманих доказів для його засудження за одержання неправомірної вигоди – порушення

SADOMSKI v. Poland: вжиття органами влади дій, через які судовий перегляд постанови про призначення суддів Верховного Суду за позовом заявника був позбавлений ефективності та практичного сенсу (Президент призначив суддів

попри рішення Вищого адміністративного суду про зупинення виконання рішення, на якому ґрунтувалося таке призначення) – порушення

RUMINAS v. Lithuania: відмова національних судів відшкодувати витрати, понесені заявником під час провадження у справі про адміністративне правопорушення, яке було припинено через відсутність події правопорушення – порушення

VASYLKIV v. Ukraine (ухв.): направлення заявникові повісток рекомендованим листом про апеляційне провадження в його справі за скаргою відповідача, яких він не отримав і щодо яких правильності своєї адреси не заперечував, та відсутність обґрунтованих претензій заявника про порушення процесуальних прав – заяву визнано неприйнятною

KRUPNYK v. Ukraine (ухв.): відмова Верховного Суду в поновленні строку на касаційне оскарження та у відкритті касаційного провадження через пропуск строку на оскарження, який обраховувався з дня складення повного тексту рішення апеляційним судом – заяву визнано неприйнятною

ALAKHVERDYAN v. Ukraine: Верховний Суд, не призначивши новий розгляд справи після виключення ключових доказів, позбавив заявника можливості підготуватися до захисту – порушення

PĂCURAR v. Romania: конфіскація «непоясненого» майна заявника на підставі значних розбіжностей між його витратами та задекларованими доходами поза межами кримінального провадження; розподіл тягаря доказування між двома сторонами – відсутність порушення

GAŠPARINI v. Croatia: повне позбавлення заявника доступу до суду для оскарження рішень асоціації мисливців про накладення на заявника заборони на полювання протягом двох років – порушення

KRPELÍK v. Czech Republic: притягнення особи з порушенням інтелектуального розвитку до кримінальної відповідальності на підставі зізнань, отриманих від неї на етапі досудового розслідування за відсутності захисника та розтлумачених як відмова заявника від права на правову допомогу – порушення

A and B v. Malta: питання про відвід судді, колишній адвокат якої виступав представником протилежної сторони у провадженні щодо права на спілкування з дитиною – відсутність порушення

MANOLACHE v. Romania: один із колегії суддів не провів особистий допит ключових свідків, зокрема скаржників, які були єдиними очевидцями у справі – порушення

SAVYCH v. Ukraine: невиконання національного судового рішення, ухваленого щодо приватної особи – заяву було визнано неприйнятною

ISMAILAJ AND OTHERS v. Albania: участь у складі колегії Верховного Суду судді, який раніше висловлював позицію щодо конфіскації однієї частини майна заявників у справі в суді першої інстанції, а також щодо іншої частини їхнього майна під час пов'язаного провадження у Верховному Суді – порушення

TER-ARAKELYAN v. Armenia (ухв.): недоведення заявником свого скрутного фінансового становища для задоволення прохання про відстрочення сплати суми судового збору за подання апеляційної скарги – заяву визнано неприйнятною

MUSTAFA AND MUSTAFOVA v. Bulgaria: відмова заявникам у можливості підтримати в суді вимогу, яку їхній померлий батько раніше ініціював поза судом, щодо відшкодування шкоди через загибель його сина (брата заявників) – порушення

SAKKOU v. Cyprus: використання переважно показань співучасника заявника для його засудження, якого було включено до програми захисту свідків – відсутність порушення

SEMENYA v. Switzerland [ВП]: порушення права міжнародної спортсменки на справедливий судовий розгляд через обмежений перегляд Федеральним Верховним Судом арбітражного рішення щодо низки правил Світової легкої атлетики (IAAF, World Athletics) – порушення

OPALENKO v. Ukraine: відмова в доступі до адвоката на початку провадження – відсутність порушення; порушення через надмірну тривалість провадження

SEPPERN v. Estonia: використання доказів, визнаних неприйнятними через незаконність їх отримання, для спростування достовірності показань заявника як свідка та визнання їх ненадійними – відсутність порушення

POROJAN v. the Republic of Moldova: відмова вищих судів розглянути апеляційну скаргу, подану від імені заявника його представником на рішення суду, яке було прийнято *in absentia*, через відсутність у його представника відповідних повноважень – порушення

HESSENTHALER v. Austria (ухв.): засудження заявника за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних речовин та за використання підроблених офіційних документів нібито, як він стверджував, з політичних мотивів – заява визнана неприйнятною

TSATANI v. Greece: відсутність гарантії безсторонності в дисциплінарному провадженні, порушеному Головою Касаційного суду щодо прокурора – порушення

JANKOVIĆ v. Slovenia (ухв.): відмова в доступі до правосуддя у справі, що стосувалася висновків спеціалізованої антикорупційної комісії, сформульованих у межах процедури контролю за активами стосовно заявника, відомого в Словенії політика – заяву визнано неприйнятною

MISIŪNAS v. Lithuania: відсутність ефективного засобу правового захисту для оскарження заявником рішення Президента про відмову в повторному призначенні заявника на посаду судді після закінчення строку його повноважень на посаді міністра в уряді – порушення

HELME v. Estonia: засудження заявника за його розмови сексуального характеру з поліцейським під прикриттям, який видавав себе за 12-річну дівчинку, та використання отриманих доказів у кримінальному провадженні щодо нього – відсутність порушення

ILIEVSKA AND ZDRAVEVA v. North Macedonia: неможливість перегляду рішень про звільнення з посади суддів, прийнятих після повернення справи на новий розгляд – порушення

RENOUARD v. France: застосування юрисдикційного імунітету Держави в контексті спору щодо сплати належної винагороди – відсутність порушення

CONSTANTINOU AND OTHERS v. Cyprus: зменшення зарплати і пенсії державних службовців на тлі світової фінансової кризи – відсутність порушення

SELIMI v. Albania: звільнення судді в межах комплексної реформи судової системи – порушення

NEJJAR v. Swirzerland: застосування правової фікції «вважати заяву відкликаною» у кримінальному провадженні – порушення

JASHI v. Georgia (ухв.): невиконання судового рішення у трудовому спорі між приватними сторонами – заяву визнано неприйнятною

STEPHAN KUCERA v. Austria: правомірність проведення усного слухання в адміністративній справі через відеозв'язок у період пандемії COVID-19 – відсутність порушення

GONDERT v. Germany: ненадання національним судом обґрунтування своєї відмови щодо звернення до СЄС за попереднім рішенням, незважаючи на чітке прохання заявника – порушення